Mối quan hệ của chị Ánh với gia đình anh Quân.?

C9:
Tùy khả năng hùng biện của các luật sư.!!!

C10;
Xem c10 đề 42

Đề 47: **LSHS/TN-47/240**

Khoảng 8 giờ ngày 25/9/2005, Hoàng Ngọc (sinh năm 1962) đến nhà chị Hoàng Anh (tại ngõ 21, phố Hoa Sen, phường A quận B thành phố C) để hỏi mượn chiếc xe máy về quê. Sau khi mượn được xe, Ngọc nảy sinh ý định đem xe đến cầm ở hiệu cầm đồ lấy tiền đi đánh bạc. Đặt xe được 4 triệu đồng, Ngọc mang đi ăn tiêu và đánh bạc hết. Không còn tiền, không biết làm cách nào để có tiền chuộc lại chiếc xe đi mượn, Ngọc nghĩ ngay đến việc tới nhà bố nuôi của vợ là ông Nguyễn Văn Báu để vay tiền.

Khoảng 20h cùng ngày, Ngọc đến nhà ông Báu tại phố Ngọc Lan phường A quận B thành phố C. Khi đi, Ngọc thủ sẵn trong người một con dao mũi nhọn với mục đích nếu ông Báu không cho vay tiền thì sẽ dùng dao đe dọa để vay bằng được. Khi thấy ông Báu từ chối cho vay, Ngọc rút dao nhọn ra đe dọa: "Ông có cho con vay tiền không thì bảo". Ông Báu bỏ chạy lên tầng 2, vừa chạy vừa kêu cứu: "Ối giời ơi, cứu tôi với, có cướp". Khi ông Báu chạy đến gần cửa ra vào ban công tầng 2 thì Ngọc đuổi kịp và vung dao đâm vào vai trái ông Báu. Ông Báu quay lại chống đỡ thì bị Ngọc đâm nhiều nhát vào vai và tay phải. Thấy ông Báu vẫn kêu cứu, Ngọc liền vơ túi ni lông nhét vào miệng để ông Báu không kêu được nữa. Sau đó, Ngọc quay ra lục soát tủ trong phòng tầng 2 lấy được 300 ngàn đồng và tìm cách mở chiếc két sắt nhưng chìa khóa bị gãy, không mở được. Do quần áo, tóc tai, tay chân bị vấy máu nên sau khi rửa tay chân xong, Ngọc lấy một bộ quần áo của ông Báu mặc vào. Bộ quần áo bị dính máu cùng dao nhọn Ngọc cho vào túi mang đi vứt, sau đó bỏ trốn. Ông Báu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố C và đã chết vào sáng ngày 30/9/2005. Theo kết quả giám định pháp y, ông Báu chết do bị đa chấn thương, mất máu không hồi phục.

Nhận được tin báo của quần chúng, trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu, ngày 27/9/2005 cơ quan điều tra công an quận B đã bắt và tạm giữ Ngọc với thời hạn 2 ngày sau đó ra lệnh tạm giam đối với Ngọc. Ngày 1/10/2005, cơ quan điều tra công an quận B quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Ngọc về tội "Cướp tài sản" theo điểm g khoản 2 Điều 133 Bộ luật hình sự.

Câu hỏi 1(1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về những hoạt động tố tụng mà cơ quan điều tra công an quận B đã tiến hành? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Ngày 3/10/2005, chị Nguyễn Diệu Sao (vợ của Ngọc) đến văn phòng luật sư Công Lý nhờ luật sư Nguyễn Q làm người bào chữa cho chồng mình. Luật sư Q đã chấp nhận bảo vệ cho Ngọc. Luật sư Nguyễn Q cũng đề nghị chị Sao cung cấp cho mình bản sao giấy khai sinh của Ngọc, giấy chứng nhận gia đình có công với nước (nếu có), bản tường trình của chị Sao về mối quan hệ giữa gia đình chị Sao và ông Báu, văn bản lấy ý kiến của hàng xóm về tính cách, lối sống của Ngọc.

Câu hỏi 2(1 điểm): Luật sư Q cần thực hiện những hoạt động gì để có thể tham gia bào chữa cho Hoàng Ngọc?

Câu hỏi 3(1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về những yêu cầu của luật sư Nguyễn Q?

Tình tiết bổ sung

Trong tất cả những buổi hỏi cung bị can Ngọc, luật sư Nguyễn Q đều có mặt. Luật sư muốn hỏi để bị can trình bày rõ hơn sự việc đã xảy ra, hỏi để làm rõ những tình tiết giảm nhẹ cho bị can nhưng đều bị điều tra viên từ chối, không cho phép hỏi.